

ייפוי כוח מתמשך לאנשים מבוגרים בישראל

מדריך מקיף לעריכה, הגנה והבנת הזכויות

מסמך זה הוכן לצרכי מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

1

מהו ייפוי כוח מתמשך ומה חשיבותו

הגדרה, בסיס חוקי ומדוע זה קריטי לאנשים מבוגרים

ייפוי כוח מתמשך (יכ"מ) הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם — בעודו כשיר — למנות אדם אחר שיקבל בשמו החלטות חשובות בעתיד, אם ומתי יאבד את כשרותו המשפטית. זהו כלי מניעתי רב-עוצמה. החוק המסדיר: חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, תיקון מס' 18 (2016).

מדוע חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך?

- מאפשר שמירה על אוטונומיה ורצון האדם גם לאחר אובדן כשרות
- מונע הליך אפוטרופסות מבית המשפט — שהינו ארוך, יקר ומשמיע פחות את רצון האדם
- מאפשר התאמה אישית מלאה: ניתן לקבוע מראש הוראות מפורטות
- ניתן לפצל סמכויות בין מספר ממונים (רפואי / אישי / רכוש)
- ניתן לקבוע מנגנוני פיקוח ומגבלות על מיופה הכוח
- מבטיח שבני משפחה יוכלו לפעול לטובת הקשיש ללא עיכוב בירוקרטי

השוואה מהירה: ייפוי כוח מתמשך מול אפוטרופסות

ייפוי כוח מתמשך — יתרונות	אפוטרופסות — חסרונות
✓נשמר רצון האדם	✗בית משפט מחליט
✓עלות חד-פעמית נמוכה	✗תהליך ארוך ויקר
✓גמישות בחלוקת סמכויות	✗חוסר גמישות
✓נכנס לתוקף רק כשנדרש	✗כפוף לפיקוח שנתי
✓ניתן לביטול בכל עת	✗רק בבית משפט

על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך, הממנה חייב להיות כשיר משפטית בעת החתימה. כשרות משפטית אינה 'הכל או כלום' — אדם יכול להיות כשיר גם אם יש לו לקויות קוגניטיביות מסוימות.

עורך הדין המאמת חייב לוודא:

- הממנה מבין מהו ייפוי כוח מתמשך ומה משמעותו
- הממנה מבין מי הם מיופי הכוח שמינה
- הממנה פועל מרצון חופשי וללא לחץ חיצוני
- הממנה מבין שיכול לבטל את ייפוי הכוח בכל עת כל עוד יש לו כשרות
- לא קיים ניגוד עניינים מובנה

⚠ שיקול דעת מקצועי חשוב

במקרי גבול (כגון דמנציה קלה-בינונית), מומלץ לצרף חוות דעת פסיכיאטרית המאשרת כשרות.

✓עיתוי אופטימלי

הזמן הטוב ביותר לערוך ייפוי כוח מתמשך הוא מוקדם ככל האפשר — בגיל 65-70, לפני שמופיעות בעיות קוגניטיביות.

בחירת מיופה הכוח היא ההחלטה החשובה ביותר בתהליך. ניתן למנות מיופה כוח אחד לכל הסמכויות, או לפצל בין מספר אנשים.

כשיר לשמש מיופה כוח:

- ✓בן/בת משפחה (ילד/ה, אח/ות)
- ✓חבר/ה קרוב/ה ומהימן/ה
- ✓עורך/ת דין, רואה חשבון
- ✓תאגיד (לניהול רכוש בלבד)

אסור לשמש מיופה כוח:

- ✗ספק שירות בתשלום לממנה
- ✗עובד רווחה המטפל בממנה
- ✗אדם שהוכרז מוגבל אפטרופסות
- ✗קטין (מתחת לגיל 18)

✓מיופה כוח מחליף

מומלץ מאוד למנות מיופה כוח מחליף שייכנס לתפקיד אם הראשון אינו יכול לפעול.

סמכויות רפואיות אפשריות:

- אישור ודחיית טיפולים רפואיים שגרתיים
- החלטה על ניתוחים אלקטיביים
- בחירת רופאים, מוסדות בריאות ומסגרות אשפוז
- גישה לתיקים רפואיים
- החלטות לגבי טיפולים מאריכי חיים
- שחרור ממוסדות רפואיים והמשך טיפול בבית

⚠ סמכויות שאינן ניתנות לאצילה

גם עם ייפוי כוח מתמשך, מיופה הכוח אינו יכול לאשר מחיקת חיים אקטיבית, ואינו יכול לפעול בניגוד להנחיות מוקדמות בכתב.

✓ שילוב עם הנחיות מוקדמות

מומלץ לערוך במקביל 'הנחיות מוקדמות' (אדם חי) שמפרטות את רצונות הממנה בנוגע לטיפולים מאריכי חיים.

הסמכויות האישיות כוללות:

- קביעת מקום מגורים (בבית, בית אבות, דיור מוגן)
- ניהול חיי היומיום: אוכל, לבוש, פנאי, בילוי
- קיום קשרים חברתיים — מי מבקר, מי לא
- ניהול מסגרת הטיפול הסיעודי בבית
- קבלת עובד זר / מטפל סיעודי
- נסיעות בארץ ובחו"ל
- פעילויות דתיות ותרבותיות

i חשוב לדעת: מגורים

ההחלטה על העברה לבית אבות היא מהרגישות ביותר. מומלץ לכלול בייפוי הכוח הוראות מפורטות בנושא.

סמכויות רכושיות אפשריות:

- ניהול חשבון בנק — משיכות, הפקדות, העברות
- תשלום חשבונות שוטפים (ארנונה, חשמל, טלפון, ביטוח)
- ניהול תיק השקעות ופנסיה
- קבלת קצבאות מביטוח לאומי, קצבת זקנה, קצבת סיעוד
- חתימה על חוזי שכירות
- ייצוג מול רשויות (מס הכנסה, עירייה, ביטוח לאומי)

⚠ פעולות הדורשות אישור מיוחד

מכירת דירת מגורים, העברת בעלות על נכסים משמעותיים, מתנות מעל סכום מסוים — דורשות לרוב אישור בית משפט.

מנגנוני הגנה שמומלץ לכלול:

מגבלת סכום	קבעו תקרה למשיכה חד-פעמית ללא פיקוח (למשל: 5,000₪)
דיווח שנתי	דרישה מהמיופה לדווח לרואה חשבון או לבן משפחה שנייה
חשבון נפרד	ייפוי כוח על חשבון נפרד למטרות שוטפות בלבד
מיופה כוח נוסף	דרישה לחתימה משותפת על פעולות מעל סכום מסוים
מבקר חיצוני	מינוי רואה חשבון כ'מפקח' שמקבל עותק של דוחות חשבון

1	חשיבה והחלטה קבעו מי יהיה מיופה הכוח לכל תחום. שוחחו עם האנשים הרלוונטיים ווודאו שהם מסכימים.
2	בחירת עורך דין פנו לעורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מהאפוסטרופוס הכללי. רשימה באתר האפוסטרופוס הכללי.
3	פגישת ייעוץ ראשונה עוה"ד יסביר אפשרויות ויתאים המסמך לצרכיכם. הכינו שאלות מראש.
4	עריכת הטיוטה קראו בעיון ובקשו שינויים. אל תחתמו לפני שהבנתם כל סעיף.
5	חתימה ואימות חתימה בפני עוה"ד המאמת. מיופה הכוח אינו חייב להיות נוכח.
6	הפקדה אצל האפוסטרופוס עוה"ד מגיש לרישום במאגר האפוסטרופוס הכללי. ללא הפקדה — אינו בר-אכיפה!
7	מסירת העתקים שמרו עותקים. מסרו לרופא המשפחה, בית החולים, ולמיופה הכוח.
8	עדכון שוטף בדקו כל כמה שנים. ניתן לשנות ולבטל בכל עת כל עוד יש כשרות.

i כניסה לתוקף

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כאשר הממנה אינו יכול עוד לנהל ענייניו — בדרך כלל לאחר קביעה רפואית מתאימה.

רכיב	עלות משוערת (2026)	הערות
שכר טרחת עו"ד (ליחיד)	3,000 ₪ – 6,000 ₪	תלוי במורכבות ואזור מגורים
שכר טרחת עו"ד (לזוג)	5,000 ₪ – 9,000 ₪	
עותק נוסף	250 ₪ – 500 ₪	לרופא, בית חולים וכו'
רכוש בלבד	1,000 ₪ – 2,500 ₪	פשוט יותר, זול יותר
עדכון מסמך קיים	500 ₪ – 1,500 ₪	תלוי בהיקף השינוי
חוות דעת פסיכיאטרית	1,500 ₪ – 3,500 ₪	מומלץ בגיל מבוגר

הסכומים הם הערכה גסה בלבד. יש פערים גדולים בין נותני השירות השונים.

✓סיוע כלכלי

אנשים בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה באגרה. לשכת הרווחה, עמותת ידיד, והלשכה לסיוע משפטי עשויות לסייע.

✗המתנה יתרה לפני העריכה ✗אי-הפקדה אצל האפוסטרופוס ✗בחירת מיופה כוח ללא שיחה	הטעות הנפוצה ביותר. אנשים מחכים עד שהמצב הקוגניטיבי מתדרדר ואז הכשרות מוטלת בספק. יפוי כוח שנחתם אך לא הופקד אינו בר-תוקף. בתי חולים ובנקים יסרבו להכיר בו. ממנים ילד/ה ללא שיחה מקדימה. מאוחר יותר מתברר שאינו מוכן לתפקיד.
! יפוי כוח כללי מדי ! אי-עדכון לאחר שינויי חיים ! שמירה במקום שאיש אינו מכיר ! אי-הכללת מיופה כוח מחליף	מסמך כללי מדי — עוזר פחות ומעלה חשש לניצול לרעה. גירושין, פטירת הממונה, מעבר לחו"ל — מחייבים עדכון המסמך. מסמך שהופקד אך לא ידוע לאיש — לא יעזור בשעת הצורך. ללא מחליף — אם הממונה הראשי נפטר, יפוי הכוח בטל.

השוואת אפשרויות: ייפוי כוח מול אפוטרופוסות

מתי כל אחת מהאפשרויות מתאימה

קריטריון	ייפוי כוח מתמשך	אפוטרופוסות
מי מחליט?	האדם עצמו מראש	בית המשפט
שמירה על אוטונומיה	גבוהה — הוראות אישיות	נמוכה — שיקול אפוטרופוס
תהליך	פגישה עם עוה"ד + הפקדה	תביעה משפטית, חוות דעת, דיונים
עלות	1,000₪–4,000₪ חד-פעמי	5,000₪–20,000₪++ + שכר שנתי
זמן עד לתוקף	ימים-שבועות	חודשים (לפעמים שנה+)
גמישות	גבוהה	נמוכה
פיקוח	לפי הוראות הממנה	בית משפט שנתי
ביטול	בכל עת עם כשרות	רק בבית משפט
מתי מתאים?	הכנה מוקדמת	כשאינ יכ"מ ואין כשרות

✓מסקנה מעשית

אפוטרופוסות היא 'רשת הביטחון' כשלא הייתה הכנה מראש. ייפוי כוח מתמשך הוא הכלי המועדף — מהיר, זול, ומכבד את רצון האדם.

טפסים רשמיים — מה קיים ואיך מגישים

מה ניתן להוריד מאתר האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי מפרסם טפסים ומדריכים. ייפוי הכוח המתמשך אינו 'טופס' סטנדרטי — הוא מסמך משפטי מותאם אישית שעורך הדין מנסח.

שם המסמך	מטרה	היכן מגישים
ייפוי כוח מתמשך	המסמך העיקרי — נוסח על ידי עוה"ד	אצל עוה"ד + הפקדה
הנחיות מוקדמות (אדם חי)	הוראות לטיפול רפואי בסוף חיים	משרד הבריאות
בקשה לרישום	טופס הגשה לאפוטרופוס	מוגש אלקטרונית ע"י עוה"ד
הצהרת מיופה הכוח	אישור קבלת ייפוי הכוח	חלק מתהליך ההפקדה
בקשה לביטול	ביטול רשמי כל עוד יש כשרות	אפוטרופוס הכללי / עוה"ד

1. שוחחו בפתיחות עם המשפחה	ייפוי כוח מתמשך שנעשה בשקיפות מונע סכסוכים עתידיים. הסבירו לכל הילדים מי מונה ולמה.
2. גלו יוזמה — אל תחכו לאירוע	יש מי שמגיע לפגישה הראשונה רק אחרי אירוע מוחי. עדיף שבוע לפניו.
3. שמרו על סגנון החיים שלכם	כתבו מפורשות מה חשוב לכם: מוזיקה, תפילה, אוכל מועדף, מי צריך לבקר.
4. בחרו עוה"ד מתמחה	לא כל עורך דין מוסמך לאמת יכ"מ. ודאו שעבר הכשרה ייעודית.
5. ייפוי כוח ביניים	לעניינים דחופים, אפשר לנסח ייפוי כוח רגיל במקביל עם עריכת היכ"מ המתמשך.

רשימת בדיקה — לפני ואחרי:

לפני עריכת ייפוי הכוח	לאחר עריכה והפקדה
☐ בחרתי מיופה כוח ושוחחתי איתו/ה	☐ ייפוי הכוח הופקד אצל האפוטרופוס הכללי
☐ שקלתי מיופה כוח מחליף	☐ מסרתי עותק לרופא המשפחה
☐ רשמתי את ההוראות האישיות שלי	☐ עדכנתי את בית החולים המועדף
☐ שקלתי לכלול הנחיות רפואיות	☐ מסרתי עותק למיופה הכוח עצמו
☐ מצאתי עורך דין מוסמך	☐ הסברתי לכל הילדים מי מונה
☐ הכנתי שאלות לעורך הדין	☐ רשמתי היכן שמור המקור
☐ קבעתי פגישה	☐ קבעתי תאריך לבדיקה עתידית

גופים רשמיים וכתובות:

האפוטרופוס הכללי	justice.gov.il/Units/Apotropos טל: 02-6467600
מאגר הנחיות מוקדמות	health.gov.il/subjects/advance_directive
לשכה לסיוע משפטי	משרד המשפטים — לבעלי זכויות הכנסה נמוכה
לשכת עורכי הדין	israelbar.org.il
עמותת ידיד	yadid.org.il

מסמך זה נועד לסייע בהבנת הנושא ואינו מהווה ייעוץ משפטי. לכל שאלה פרטנית יש לפנות לעורך דין מוסמך. המידע נכון לשנת 2024.